# TERM SHEET PER DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Riferimento: FR-ED/TS/11-06 — Data: 11 giugno 2028 Procedimento R.G. 1847/2027 — Tribunale di Brescia

Il presente documento riassume i punti concordati dai difensori all'esito degli incontri del 30 maggio e del 9 giugno 2028 e forma la base per la redazione del testo definitivo dell'accordo transattivo. È concordato dai difensori nell'interesse delle rispettive clienti.

**Parti**

Frassino Engineering S.r.l., Lumezzane (BS), P.IVA 03418760178 — avv. Chiara Bertelli, Bertelli & Associati, Brescia. Edilvalma S.p.A., Gavardo (BS), P.IVA 01984520987 — avv. Guido Ottaviani, Studio legale Ottaviani Rebecchi, Brescia.

**Stato della lite**

Procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, giudice istruttore dott.ssa Anelli. Istruttoria esaurita, relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata il 20 aprile 2028. Le parti hanno rappresentato al Giudice, all'udienza del 6 giugno 2028, l'esistenza della presente trattativa.

## 1. Importi

Edilvalma corrisponde a Frassino EUR 420.000 a titolo transattivo e rimborsa separatamente EUR 18.000 per spese legali documentate.

Le due poste restano distinte anche nella causale del bonifico e nel testo dell'accordo. Frassino trasmette la nota spese di dettaglio contestualmente alla firma, con l'indicazione delle competenze maturate sino a quella data.

## 2. Termine di pagamento

Il pagamento è dovuto entro cinque giorni lavorativi dalla firma. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo da parte di entrambe le parti; per «giorni lavorativi» si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi nazionali. Il pagamento è unico e non frazionato e le coordinate bancarie sono comunicate da Frassino contestualmente alla firma.

## 3. Garanzia

Alla firma Edilvalma consegna garanzia bancaria autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per EUR 438.000, con durata sino a trenta giorni dopo la data ultima di pagamento.

L'importo corrisponde alla somma della posta transattiva e del rimborso spese di cui al punto 1. La garanzia è rilasciata da istituto bancario di primario standing con sede in Italia, è escutibile su semplice dichiarazione scritta di Frassino attestante il mancato pagamento alla scadenza, con rinuncia dell'istituto a opporre le eccezioni relative al rapporto sottostante. Il testo della garanzia è concordato tra i difensori prima della firma e la consegna dell'originale avviene contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo.

## 4. Rinunce, quietanza e chiusura del giudizio

Le rinunce e la quietanza acquistano efficacia soltanto dopo l'accredito integrale. Fino all'accredito le posizioni delle parti restano immutate e nessuna delle parti compie atti dispositivi del giudizio.

La quietanza è rilasciata da Frassino a seguito dell'accredito, con dichiarazione separata datata e riferita all'importo effettivamente ricevuto. Dopo l'accredito le parti depositano istanza congiunta di estinzione; il deposito avviene entro dieci giorni dall'accredito, a cura dei difensori, con spese di procedura a carico di ciascuna parte, fermo restando il rimborso di cui al punto 1.

## 5. Perimetro

Il perimetro della transazione è limitato alle domande e ai crediti descritti nell'Allegato A, che le parti allegano al presente documento. Non rientrano nella transazione rapporti, crediti o pretese non descritti in quell'allegato, quale che ne sia il titolo.

## 6. Documenti da scambiare alla firma

Alla sottoscrizione le parti si scambiano: due originali dell'accordo; l'originale della garanzia di cui al punto 3; la nota spese di dettaglio di cui al punto 1; la comunicazione delle coordinate bancarie di Frassino; le procure necessarie per il deposito dell'istanza congiunta di cui al punto 4.

## 7. Autorizzazioni interne

Ciascuna parte sottopone il testo definitivo ai propri organi competenti prima della firma e ne dà comunicazione all'altra tramite il rispettivo difensore.

## 8. Passaggi successivi

Il testo dell'accordo è predisposto dallo Studio legale Ottaviani Rebecchi e trasmesso entro il 19 giugno 2028; le osservazioni di Bertelli & Associati seguono entro i tre giorni successivi. Le parti puntano alla sottoscrizione entro la fine del mese di giugno 2028.

Testo licenziato e condiviso dai difensori all'esito dell'incontro del 9 giugno 2028 e trasmesso alle rispettive clienti a mezzo posta elettronica in data 11 giugno 2028 — per Bertelli & Associati, avv. Chiara Bertelli; per lo Studio legale Ottaviani Rebecchi, avv. Guido Ottaviani.

## Allegato A — perimetro

Fatture FE-118, FE-126 e FE-131; domanda di pagamento e domanda risarcitoria formulate nel procedimento R.G. 1847/2027. Sono esclusi rapporti e fatti successivi alla firma non descritti nel presente allegato.

| Voce | Riferimento | Importo |
|---|---|---|
| Fattura FE-118 del 30 novembre 2025 | Comparto Quarena — lotto B, progettazione esecutiva | EUR 184.500,00 |
| Fattura FE-126 del 31 maggio 2026 | Comparto Quarena — lotto B, direzione operativa | EUR 212.900,00 |
| Fattura FE-131 del 31 ottobre 2026 | Comparto Quarena — lotto B, assistenza al collaudo | EUR 89.000,00 |
| Domanda di pagamento | R.G. 1847/2027 | EUR 486.400,00 |
| Domanda risarcitoria | R.G. 1847/2027 | EUR 150.000,00 |

La domanda di pagamento corrisponde al totale delle tre fatture sopra elencate; la domanda risarcitoria è ulteriore.

Restano estranei all'accordo i rapporti relativi al lotto C del medesimo comparto, non oggetto del procedimento e non ancora avviati alla data del presente documento.

Documento riservato — copia estratta dal fascicolo

FR-ED/TS/11-06 — Pagina 1